



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

**נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים גאון 4 אלעד
על ידי יצחק שאער**

התובעת:

נגד

1. אברהם יפית

2. אברהם משה

הנתבעים:

באמצעות ב"כ עו"ד שמעון אלפסי

פסק דין

לפניי בקשה נוספת ושניה למתן הוראות שהוגשה על ידי המומחה המוסכם שמונה מטעמי לבירור תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס בנייה ולתקן נזקים שבוצעו לכאורה על ידם או מי מטעמם, ללא היתר וללא הסכמה הנדרשת בדין.

אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי לאור מחדלי הנתבעים וסירובם לשתף פעולה עם המומחה המוסכם, ואי קיום ההחלטות שניתנו בתובענה דנן, כתב ההגנה יימחק ופסק הדין יינתן על יסוד כתב התביעה בלבד.

הרקע הדרוש

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ניסים גאון 4 אלעד הידוע כחלקה 24 בגוש 5456 (להלן - "**הבית המשותף**"). הבית המשותף הוא אחד מתוך שמונה בניינים שנרשמו בצו רישום (להלן - "**צו רישום**") בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 27.02.200 וזאת המועד נרשם תקנון מוסכם אחיד לכלל הבניינים (להלן - "**התקנון**"). הבית המשותף בו עסקינן מסומן בצו הרישום ובתקנון כבנין V ובו 15 דירות.

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף של ומיוצגת על ידי מר יצחק שאער (להלן - "**התובעת**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעים, אברהם יפית ואברהם משה, הם הבעלים של דירה מספר 15, הידועה כתת חלקה 66, הנמצאת בקומה שלישית ואחרונה בבית המשותף (להלן – **"הנתבעים"**).
(במאמר מוסגר יצוין כי בנסח הרישום מופיעה רק הנתבעת 1, כבעלת הדירה).
לדירת הנתבעים מוצמדים בצו הרישום מרפסת לא מקורה בשטח של 3.80 מ"ר וגג בשטח של 33.40 מ"ר בצו ברישום.

4. כנטען בכתב התביעה, הנתבעים החלו בהרחבת דירתם תוך השתלטות על רכוש משותף ופרטי בבית המשותף, בלי לקבל את הסכמת השכנים וללא היתרים מתאימים. כמו כן, הנתבעים אינם משלמים דמי ועד בית ומעבר לנזקים שגרמו לרכוש המשותף והפרטי, נגרם נזק למערכת הסולארית של חלק מדיירי הבניין. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו להפסקת הבניה והריסת הבניה הבלתי חוקית שבוצעה על ידי הנתבעים או מי מטעמם ותיקון הנזקים שפורטו בכתב התביעה (להלן – **"כתב התביעה"**).

5. במהלך הדיון שנערך בתאריך כ' באייר תשפ"א (2.5.2021), הגיעו הצדדים לכמה הסכמות ביניהם. הוסכם כי יעשה ניסיון לסיים את התיק מחוץ לכותלי בית המשפט. היה ולא צלח הניסיון להגיע לפשרה, ימונה מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, שיבחן האם הבניה שביצעו הנתבעים היא בהתאם לדין וככל שימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי הבניה, ינחה אלו פעולות דרושות כדי להשיב את המצב לקדמותו. הצדדים הסכימו לשאת באופן שווה בשכר טרחתו של המומחה וכן סוכם כי כתב ההגנה יוגש תוך שלושים ימים (להלן – **"הסכמת הצדדים במעמד הדיון"**).

6. הסכמות הצדדים במעמד הדיון קבלו תוקף של החלטה (להלן – **"החלטה מתאריך 02.05.2021"**) וניתנה לצדדים שהות עד לתאריך כ"ד בתמוז תשפ"א (4.7.2021) להודיע האם הגיעו להסכם פשרה ובמקביל ניתן על ידי צו הפסקת עבודות נגד הנתבעים כדי שלא יבצעו כל עבודה בקשר עם הבניה או הרחבת הדירה שלהם, דירה מספר 15 (להלן – **"צו הפסקת בניה"** ראה סעיף 5 להחלטה מתאריך 02.05.2021).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. לאחר מתן ארכה נוספת, הוגש כתב ההגנה בתאריך כ"ח בסיון תשפ"א (8.6.2021) (להלן- "**כתב הגנה**") בו בקשו הנתבעים לסלק את התביעה על הסף היות שהבניה בוצעה באישור הוועדה המקומית אלעד (נספח ג' לכתב ההגנה) וצרפו הסכם שנחתם בין הצדדים בתאריך 15.03.2021 (נספח ב' לכתב ההגנה) על פיו דיירי הבית המשותף והנציגות מתחייבים שלא לעצור את בניית הנתבעים או להעביר פנייה לרשויות.
8. במועד הגשת כתב ההגנה הוגשה על ידי הנתבעים תביעה שכנגד (330/2021) בדרישה לקבלת סעד כספי להשבת הכספים שקיבלה הנתבעת, התובעת בתיק העיקרי (להלן- "**התביעה שכנגד**").
9. בהתאם להסכמת הצדדים במעמד הדיון מתאריך כ' באייר תשפ"א (2.5.2021) ולאחר שהצדדים לא הגיעו לפשרה, ניתנה בתאריך י"א באב תשפ"א (20.7.2021) החלטה על מינויו של מר אברהם חזי, מהנדס ושמאי מקרקעין, כמומחה המוסכם (להלן- "**המומחה**" ו"**החלטה על מינוי מומחה**"). על המומחה היה ליתן את חוות דעתו בשאלות הבאות:
- א. האם עבודות הבניה שבוצעו על ידי הנתבעים או מי מטעמם בבית המשותף הן בהתאם להיתרי הבניה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד, לרבות טיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, היקף הבניה ומיקומה.
- ב. ככל שימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי הבניה, יחווה המומחה את דעתו לעניין מהן העבודות הנדרשות לביצוע לצורך התאמת הבנוי להיתרי הבנייה, לרבות הרסת הקיים ככל הנדרש.
10. בסעיף 15 להחלטה למינוי מומחה הובהר כי "**צד שלא ישתף פעולה עם המומחה, לא ישמע להוראותיו, לא יעביר לו מידע כלשהו - יחשב הדבר כזניחת התביעה אם המדובר בתובעת, או כויתור על הגנה תוך מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, במידה שמדובר בנתבעים**".
11. בתאריך י"ב באב תשפ"א (21.7.2021) פנה המומחה לצדדים בבקשה לקבל מסמכים. בתאריך כ"ג באב תשפ"א (1.8.2021) פנה שוב והציע מועדים לתאום ביקור בנכס ועדכן בגובה שכר טרחתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בתאריך כ"ד באב תשפ"א (2.8.2021) הגיש המומחה פניה ראשונה למפקח בה ביקש

לקבל הוראות כיצד לפעול (להלן-**"בקשת המומחה הראשונה לקבלת הוראות"**)
זאת לאחר שפניותיו לצדדים נענו רק על ידי התובעת. לדבריו, פנייתו היזומה לב"כ
הנתבעים לתאום מועד ביקור נענתה בשלילה ובטענה כי לטעמם, שכר טרחתו גבוה
מידי וכי בכוונתו לפנות למפקח למינוי מומחה אחר (ראה סעיף 6 לפניית המומחה).

13. אף על פי שהנתבעים לא שיתפו פעולה עם המומחה המוסכם ולכאורה היה מקום
למחוק את כתב הגנתם על פי הוראות תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-
2018 (להלן-**"התקנות"**), בהחלטתי מיום י"ג בתשרי תשפ"ב (19.9.2021), ניתנה
לנתבעים ארכה נוספת להפקדת חלקם בשכר טרחת המומחה. כמו כן, חוייבו
הנתבעים לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 3,000 ₪ ולטובת אוצר
המדינה בסך 1,000 ₪. (להלן-**"החלטה מתאריך 19.09.2021"**).

14. בתאריך כ"ג בתשרי תשפ"ב (29.9.2021) הוגש כתב הגנה לתביעה שכנגד בו ביקשה
הנתבעת לדחות את התביעה על הסף שכן התביעה משוללת כל יסוד והוגשה בחוסר
תום לב תוך ניסיון התובעים לעשות עושר ולא במשפט. ברי כי הנתבעים (התובעים
שכנגד), שאינם משתפים פעולה עם המומחה שמונה מטעם בית המשפט בתביעה
הראשית, פועלים בניגוד גמור להסכמתם במעמד הדיון בתביעה הראשית ונוקטים
בהתנהלות שערורייתית ובתביעת סרק. נוסף על כך, הנתבעים (התובעים שכנגד) לא
קיימו ומבזים את הוראות צו הפסקת הבניה שהוצא נגדם והביאו את הבנייה
שכללה הרחבה ותוספת בניה של שתי קומות על הגג, לסיומה (ראו סעיף 11 לכתב
הגנה בתביעה שכנגד (להלן-**"כתב הגנה בתביעה שכנגד"**)).

15. בתאריך ח' בחשון תשפ"ב (14.10.2021), בחלוף מועד הארכה הנקוב בהחלטה
מתאריך 19.09.2021, הגיש המומחה בקשה נוספת למתן הוראות שהועברה לתגובת
הצדדים (להלן-**"בקשה שניה למתן הוראות למומחה"**).

16. בתאריך י"ח בחשון תשפ"ב (24.10.2021) הוגשה תגובת התובעת לבקשה השניה
למתן הוראות למומחה (להלן-**"תגובת התובעת לבקשה השניה"**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. בתאריך כ"ב בחשון תשפ"ב (28.10.2021) הגישו הנתבעים כתגובה לבקשה השניה למתן הוראות למומחה, בקשה לעיכוב ביצוע בדיקת המומחה שכן לטענתם – נפגשו בתאריך - ח' בחשון תשפ"ב (14.10.2021) עם רב מגשר והגיעו להסדר במינוי מומחה חיצוני מטעמם שיבצע את הבדיקה נשוא התובענה (להלן- **"בקשה לעיכוב ביצוע בדיקת מומחה"**).

18. בתגובה שהתקבלה בתאריך כ"ה בחשון תשפ"ב (31.10.2021) לבקשה לעיכוב ביצוע בדיקת מומחה, הכחישה התובעת באופן חד משמעי את הגעת הצדדים להסדר או הסכם כלשהו בניהם (להלן- **"תגובת התובעת לבקשה לעיכוב ביצוע בדיקת המומחה"**).

תמצית טענות התובעת:

19. הנתבעים מזלזלים ומבזים החלטות שיפוטיות שניתנו בתובענה דן באופן שיטתי ומתמשך תוך שימוש בטענות סותרות.

20. סוכם עם הנתבעים פעם אחר פעם כי ישלמו סך של 14,000 ₪ - עלות תיקון המערכת הסולארית בבית המשותף שנפגעה עקב תוספת הבניה בדירתם, וגם בכך לא עמדו. בשל מחדלם 11 בעלי דירות בבית המשותף נאלצים לחמם מים על בסיס יום יומי באמצעות דוד החשמל.

21. מלבד תשלום ופריעת חוב של דמי ועד הבית, ההוצאות שנפסקו בהחלטה מתאריך י"ג בתשרי תשפ"ב (19.9.2021) לטובת התובעת, לא שולמו על ידי הנתבעים.

22. מעבר לכך, התובעת הכחישה את הגעת הצדדים להסדר ולכן יש לדחות על הסף את בקשת הנתבעים לעיכוב הליכים בבדיקת המומחה וההליכים שכן הוגשה בחוסר תום לב.

תמצית טענות הנתבעים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. תוספת הבניה בוצעה בהיתר. עוד בטרם תואם המועד לבדיקת המומחה, הצדדים הגיעו להסכמה במינוי מגשר, רב בישוב אלעד. בתאריך ח' בחשון תשפ"ב (14.10.2021) נפגשו הצדדים אצל הרב והגיעו לפשרה מוסכמת.

24. לפיכך, יש לבטל את מינוי המומחה מטעם בית המשפט ולעכב את ההליכים בתיק.

דיון והכרעה

25. תקנה 3(א) לתקנות, קובעת כי בית המשפט אחראי על ניהול ההליך ולשם כך עליו ליזום אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי התקנות במטרה לקדם את התנהלותו של הליך גילוי האמת ועשיית צדק ראוי והוגן. תקנה 3(ב) לתקנות מטילה על הצדדים ועל באי כוחם חובה לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליהם לפי התקנות ולנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית.

26. חוות דעת המומחה המוסכם שמונה לאחר הסכמת הצדדים בתביעה דנן, לא השתכללה לידי ביצוע כאמור, לאור מחדלי הנתבעים. מובאות להלן הסכמות הצדדים כפי שמופיעות בהחלטה מתאריך כ' באייר תשפ"א (2.5.2021) בתום הדיון המקדמי (שורות 24-31):

"אנו מסכימים כי אנחנו נעשה ניסיון במשך 60 ימים לנסות לסיים את התיק מחוץ לכותלי ערכאה דיונית זו.

אולם, ככל שלא נצליח, אנו מסכימים כי ימונה מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין אשר יבחן האם הבניה שביצעו הנתבעים היא בהתאם לדין. ככל שלא, אלו פעולות יש כדי להשיב את המצב לקדמותו.

אנו מסכימים כי בשלב זה הצדדים ישאו באופן שווה בשכר טרחתו של המומחה.

כאשר פסק הדין ינתן על בסיס חוות דעתו של המומחה המוסכם.

כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים מהיום".

(ההדגשה אינה מופיעה במקור מ.פ.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. וכן, בסעיף 15 להחלטה למינוי מומחה מתאריך י"א באב תשפ"א (20.7.2021) הובהר לצדדים, כפי שצוטט לעיל, כי אם לא ישמעו להוראותיו יחשב הדבר **"כזיון"** על הגנה תוך מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, במידה שמדובר בנתבעים".

28. כך שבזיקה להחלטות שיפוטיות קודמות מתאריך י"א באב תשפ"א (20.7.2021) על מינוי מומחה מוסכם, הסכמת הצדדים למינוי במעמד הדיון, ולאחר שהנתבעים בחרו שלא לנצל כראוי גם את ההזדמנות האחרונה אשר ניתנה להם לפני משורת הדין בהחלטה מתאריך י"ג בתשרי תשפ"ב (19.9.2021) ולהפקיד מחצית משכר טרחת המומחה בסך 6,000 ₪ + מע"מ, ומשברו לקיים דין לעצמם ולא לפעול בהתאם להחלטות הרבות, אין מנוס אלא להשתמש בתקנה 92 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי (אשר החליפה את תקנה 131 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) המובאת כאן כלשונה ולהורות על מחיקת כתב הגנתם של הנתבעים: **"לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו, רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור."**

29. זאת ועוד, מושכלות יסוד מכוח עקרונות הדין והפסיקה כי על בעלי דירות בבית משותף להתנהל בתום לב, כאשר חובת תום הלב משתרעת הן על הזכות הקניינית של בעל הדירה הן על היחסים בין בעל הדירה לבעל דירה אחר והן על ניהול ההליך לפני הערכאה הדיונית. (רע"א 7112-93 צודלר בתיה ו - 18אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (פורסם בנבו 05/12/1994)).

30. בנסיבות דנן של הפרת החלטות וצו שיפוטי על ידי הנתבעים, על יסוד הוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי המסדירה סמכות בית המשפט ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **"חוק המקרקעין"**) ליתן פסק דין בהעדר כתב הגנה שנמחק, מצאתי לנכון ליתן צו עשה על יסוד כתב התביעה בלבד.

31. כך שבשים לב להתנהלותם הדיונית של הנתבעים, לכך שלא שיתפו פעולה עם המומחה המוסכם שמונה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, חרף שורה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החלטות שיפוטיות, וחרף ההזדמנות שניתנה להם לעשות כן, אני מורה על מחיקת כתב ההגנה שהגישו בתאריך כ"ח בסיון תשפ"א (8.6.2021).

32. אשר לדרישת התובעת הנוגעת לתשלום חובות הנתבעים לוועד הבית מכיוון שבתגובת התובעת לבקשה השנייה מתאריך י"ח בחשון תשפ"ב (24.10.2021) צוין כי הנתבעים סילקו את תשלום חובותיהם לוועד הבית, מתייטר הצורך לדון בסעד זה.

33. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)) (להלן - "עניין אורהייטק"). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

34. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה המסחר (נבו 30.06.2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

לסיכום:

35. הריני ליתן צו עשה המחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לבצע את המפורט להלן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. על הנתבעים להרוס כל בניה שבנו בצמידות לגג שבבעלותם, שנעשתה ללא קבלת היתר כחוק ממחלקת התכנון והבניה של אלעד.

ב. על הנתבעים לאטום את כל החורים שנעשו בגגות המשותפים, ובגגות הפרטיים של דירות 12, ו-14 בבית המשותף ובקיר החיצוני של הבית המשותף.

ג. על הנתבעים לפרק את הבטון שמעל הצנרת של המערכת הסולרית של הבית המשותף.

ד. על הנתבעים להתקין סולם תיקני חדש לעליית הגג מגרם המדרגות של הבניין וחיבורו לגג העליון.

ה. על הנתבעים לתקן את כל הנזקים ואת כל הליקויים שנגרמו לדירה מספר 11 השוכנת מתחת לדירתם ולהחזיר את מצבה הפיסי לקדמותו.

ו. על הנתבעים לפנות מיד את ציוד הבניה שנמצא על גגות הבית המשותף ולהותיר את גג הבית המשותף נקי מכל ציוד.

ז. על הנתבעים לפנות ולהעביר את דוד השמש השייך לדירה מספר 4 שהניחו על גג דירה 12 באופן לא בטיחותי, לגג שמעל לדירתם בצורה יציבה ובטוחה.

ח. על הנתבעים להחזיר למקומו המקורי את צינור הניקוז של גג דירת 14 שהועתק ממקומו ללא הסכמת בעלי דירה 14.

ט. על הנתבעים לתקן את המשאבה של המערכת הסולארית.

36. כל העבודות המפורטות מעלה תבוצענה על ידי הנתבעים ועל חשבונם ותושלמנה תוך 30 יום ממועד פסק הדין. האיטום וכך יתר העבודות תבוצענה על ידי איש מורשה המיומן בביצוע עבודות אלה ובהתאם להוראות התקן הישראלי ובהתאם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למפרט חומרים בכתב. התמונות שצורפו לכתב התביעה, מהוות חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

37. אדגיש ככל שהתיקונים ברכוש המשותף צריכים להיעשות מתוך דירת הנתבעים, אני מורה להם לאפשר ביצוע התיקונים מתוך דירתם. שכן חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו. חובה זו מעוגנת בתקנון המוסכם ובסעיף 3 (ב) לתקנון המצוי.

38. **כמו כן**, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, הנני לחייב את הנתבעים לשלם את ההוצאות הבאות:

א. לנציג התובעת, מר יצחק שער ת.ז. 034233577 סך של 5,500 ₪ כשכר בטלה וכיסוי הוצאותיו.

ב. לתובעת, עבור הוצאות ההליך בסך כולל של 7,700 ש"ח. בסכום זה נלקחו בחשבון הוצאות התובעת הכוללות תשלום אגרת תביעה וחלקם בשכ"ט מומחה (יובהר כי סכום ההוצאות, אינו כולל את הסכום שנפסק בהחלטה מתאריך 19.09.2021).

39. התשלומים לנציג התובעת (מר יצחק שער) ולתובעת ישולמו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולמו במועד, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

40. ככל שיהיה צורך בסיוע מומחה למימוש פסק הדין בהוצאה לפועל אני קובע כי יעשה שימוש במומחה המוסכם שמונה מטעמי, מר חזי אברהם מהנדס ושמאי מקרקעין מרח' דון יוסף נשיא 4/1 כניסה ב' בני ברק, נייד: 054-8440744; או בכל מומחה אחר שלשכת ההוצאה לפועל תמצא לנכון.

41. כמו כן מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיהם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים **אברהם יפית ת.ז. 034188698 ואברהם משה ת.ז. 033529009** בחלקה
24/66 בגוש 5456. ההערה היא לידיעה ואינה מגבילה ברישום פעולות.

42. אשר לתביעה שכנגד (תיק 330/2021) ובהתאם להוראה 21 (ב) לתקנות, דין תביעה
שכנגד כדין כתב תביעה לכל דבר ועניין והיא אינה תלויה בהמשך קיומה של התביעה
העיקרית ולפיכך התיק יועבר למזכירות לקביעת מועד לדיון.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ו כסלו תשפ"ב, 30 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה